

1500660-68.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... notadamente em hipóteses de tráfico de entorpecentes. Em tal sentido: "Vetusta e vazia, data venia, a objeção, que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou outro qualificativo do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP

Foro de Jundiaí

1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 4586-8111 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500660-68.2022.8.26.0544 - lauda
CONCLUSÃO

Aos 15 de junho de 2022~~0~~, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Maurício Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500660-68.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Réu:

MICHEL CESAR BRUNO DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos,

MICHEL CESAR BRUNO DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao disposto no artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal, porque, no dia 5 de março de 2022, por volta das 23h30min, durante o repouso noturno, na Rua Suíça, nº 364, Vianelo Bonfiglioli, nesta cidade e comarca de Jundiaí, teria subtraído, para si, 8 (oito) desodorantes, da marca NIVEA, apreendidos, entregues e avaliados em R\$ 95,96 (fls. 10), pertencentes a Farmácia Droga Raia.

Oferecida e recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal, condenando-se o réu nos termos da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da confissão espontânea, que não deve servir para diminuir a pena a quem do mínimo legal, o reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao

repouso noturno, prevista no artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal, bem como a fixação de regime aberto para início de cumprimento da pena, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, III ou VII, do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, acerca da dosimetria da pena, requereu: a fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; o afastamento da causa de aumento do §1º do art. 155 do Código Penal; o reconhecimento do privilégio, nos termos do artigo 155, §2º, do CP; a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena, com fundamento no disposto nos artigos 33, §3º e 59, ambos do Código Penal e artigo 387, §2º, do CPP (réu preso preventivamente desde 5 de março de 2022), substituindo-se a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; e o direito de o acusado apelar em liberdade.

Relatados no essencial. DECIDO.

A materialidade da infração penal imputada ao réu restou comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 3/6, auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fl. 10, bem como pela oitiva de uma testemunha de acusação, colhido em audiência.

No tocante à autoria, verifica-se que o réu confessou a prática delitiva. Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, parcialmente.

Com efeito, o réu confessou a prática delitiva quando da lavratura do auto de prisão e flagrante, sendo sua confissão policial corroborada, à saciedade, pela prova hoje produzida.

Ademais, o depoimento judicial do agente público, ressaltado, foi coerente com as declarações por ele prestada na fase policial, o que aumenta sua credibilidade. Outrossim, nada há nos autos a indicar que a testemunha tinha motivo precedente para incriminar o réu injustamente, com uma estória fantasiosa.

De se ressaltar, também, que agentes da autoridade policial que são, seus depoimentos são revestidos de maior credibilidade, notadamente em hipóteses de tráfico de entorpecentes. Em tal sentido: "Vetusta e vazia, data venia, a objeção, que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou outro qualificativo do testificante. Em outras palavras, é de valia aferível em face do conjunto instrutório, somente podendo ser, total ou parcialmente, desqualificado, se outros elementos do acervo probatório assim o demonstrarem ou se o testemunho for prestado por inimigo capital ou parente ou amigo íntimo do acusado, ou, ainda, por qualquer pessoa particularmente interessada no resultado do julgamento, defeitos estes, porém, sujeitos a demonstração e comprovação por meio de contradita e, conquanto assim, se o testificante, à luz do conjunto de provas, da verdade real se apartar. Não se pode aceitar parti pris, preconceito vazio, repulsa genérica, apenas calcada na profissão da testemunha. É de mister, pois, demonstrar e provar motivo concreto, particular ao testemunho no caso em julgamento, para destituí-lo de valor probante." (TJSP – AP. 413.648-3/4-00, Rel. Ericson Maranhão).

Também, neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos

probatórios idôneos" (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846). Ademais, além das demais provas carreadas aos autos, o acusado confessou categoricamente os fatos contidos na inicial. A confissão, como afirmou o ilustre DESEMBARGADOR ERICSON MARANHÃO na Apelação Criminal nº 913.1223/0, "é a prova por excelência. É a probatio probatissima. Em princípio, é tudo de que se necessita para se ter por demonstrada a autoria de um delito, desde que seja verossímil, seja certa, clara, persistente e coincidente com outros elementos. De outro lado, é preciso se tenha produzido de maneira livre e espontânea e não tenha, o cofitente, objetivos outros, que não o de elucidar a verdade". Seguindo: 'É grande a importância da confissão para o convencimento da autoria, ainda mais quando ela é produzida perante um Magistrado, e as palavras do acusado estão inteiramente alinhadas com as provas obtidas nos autos' (RJDTACRIM - 25/86 RELATOR DESEMBARGADOR CANELLAS DE GODOY)".

Assim, os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para determinar a responsabilidade do acusado pelo furto praticado contra o estabelecimento citado na denúncia.

Entretanto, em que pesem os argumentos expendidos pela Promotora de Justiça oficiante, tenho que a ação penal não procede com relação à causa de aumento relativa ao repouso noturno, pois esta não foi em nenhum momento evidenciada nos autos. Senão vejamos:

A causa de aumento decorrente do repouso noturno, não merece prosperar, notadamente por se tratar de furto em estabelecimento comercial, local não habitado, ao menos de seres vivos, sobre os quais recai a proteção jurídica descrita no parágrafo. Como é cediço, a majorante do repouso noturno somente deverá ser aplicada nos casos em que o furto é cometido em casa habitada ou em imóvel destinado à moradia, o que não é o caso dos autos, afastando-se, então, sua incidência.

Nesse sentido: "Circunstância agravante. Furto. Repouso noturno. Subtração praticada contra estabelecimento comercial. Inaplicabilidade do artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal."

Por outro lado, afasto a tese defensiva no tocante à aplicação do princípio da insignificância como pretende a Defesa, uma vez que a conduta praticada pelo réu não é considerada insignificante frente ao ordenamento jurídico.

Assim, ao aceitar como insignificantes comportamentos como a do acusado, estaria o Estado dando margem a situação de perigo em que qualquer cidadão poderá se valer de tal princípio para justificar a prática de pequenos furtos, incentivando, por certo, condutas que atentariam contra a ordem social, colocando em risco a própria segurança da coletividade.

Ademais, a aplicação do princípio da insignificância demanda a comprovação do desvalor da ação, não bastando o pequeno valor da coisa furtada, sob pena de se criar verdadeiro direito para o cidadão de praticar subtração de bens de pequeno valor, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, a absolvição é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos conduz à conclusão desfavorável ao acusado.

Assim, e evidenciada a responsabilidade do réu pelo crime que lhe é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o réu é tecnicamente primário e sem antecedentes criminais. Desta forma, atenta aos critérios do artigo 59 do Código Penal, a pena base deverá ser fixada no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea. Contudo, consoante a Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a incidência de atenuantes não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, razão pela qual, nesta fase da dosimetria da pena, deve ser mantida a pena base fixada, a qual torno definitiva ante a ausência de modificadoras a considerar.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual período, nos termos em que fixada pelo Juízo das Execuções Criminais da Comarca.

Para a hipótese de descumprimento das condições impostas, o réu iniciará o cumprimento da pena no regime aberto, sendo-lhe facultado o direito de recorrer em liberdade.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR MICHEL CESAR BRUNO DA SILVA, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 155, "caput", do Código Penal, a pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual período, nos termos em que fixada pelo Juízo das Execuções Criminais da Comarca, fixado o regime aberto em caso de descumprimento, tudo conforme fundamentação acima.

Expeça-se, in continenti, alvará de soltura clausulado.

Defiro a gratuidade judiciária, nos termos da Lei.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em regime aberto e realize-se audiência de advertência, se o caso. Ademais, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, extraia-se guia de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas, cumpra-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 201 do Código de Processo Penal e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P.I. Cumpra-se

Jundiaí, 15 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA